

1514078-92.2017.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... (autos nº 536/2003 - certidão p. 115) e roubo majorado (autos nº 0005163-94.2003.8.26.0441 - certidões p. 115 e 120), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, continuam a macular sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTOS

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514078-92.2017.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514078-92.2017.8.26.0562 - Controle n.º 613/17

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERISMAR BORGES AMORIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

ERISMAR BORGES AMORIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 171, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de janeiro de 2017, no estabelecimento bancário localizado na Rua General Câmara n.º 1, Centro, neste município e comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outros indivíduos não identificados, obteve para si vantagem ilícita no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), em prejuízo de A.D.M.Marins., induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante fraude.

Diz a denúncia que o ofendido se interessou por carta de consórcio no valor de R\$ 81.222,00 (oitenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais), da empresa de consórcios EMBRACOM, anunciada no site OLX por Noel Batista Santos, relativa a um veículo Tucson no valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). A vítima entrou em contato com Noel para aquisição da referida carta pelo valor anunciado. Para tanto, Noel solicitou o pagamento por depósito na conta corrente n.º 86361-5, agência 0021, do Banco Itaú S.A., conta essa de titularidade do acusado, que, segundo Noel, seria seu genro.

A vítima ainda teve a cautela de telefonar para a empresa EMBRACOM, tendo sido o número fornecido por Noel, que indicou também que falasse com Elias Teixeira, que o atendeu e confirmou a carta de crédito, bem como confirmou que ele poderia adquirir

o veículo Tucson.

Ante a confirmação, a vítima efetuou uma transferência para a conta do acusado no valor de R\$ 30.000,00 (p. 7).

O acusado, agindo em concurso com os indivíduos que se identificaram como Noel e Elias, forneceu sua conta corrente para a obtenção da vantagem ilícita.

Em seguida, como a vítima havia vendido seu veículo para a empresa Kenji de Souza Ikeda ME, pediu para que o proprietário efetuasse o pagamento de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) diretamente na conta indicada por Noel, qual seja a de titularidade do réu, o que foi feito no dia 25 de janeiro de 2017.

Após a transferência, Noel entrou em contato com a vítima alegando que a segunda transferência não fora realizada, uma vez que não aparecia na conta bancária.

A vítima, estranhando o fato, procurou sua agência, tomando conhecimento de que a conta do acusado havia sido bloqueada e estava sob investigação bancária, tendo sido a transferência também bloqueada.

Após esses fatos, a vítima não conseguiu mais contato com Noel e tampouco com Elias, percebendo que se tratava de um golpe.

Diz, por fim, a exordial que o valor de R\$ 30.000,00 foi sacado pelo acusado (pp. 77/79).

Recebida a denúncia (pp. 80/81), o acusado foi citado pessoalmente (p. 94). Aceitou proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95 (pp. 134/135), mas o benefício foi revogado (pp. 213/214).

A Defesa ofereceu a resposta de p. 247/258, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 262/263).

Na instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas, procedendo-se ao interrogatório (pp. 317/318).

Em alegações finais, por memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. No tocante à pena, pleiteou a majoração da pena-base em virtude dos maus antecedentes e das consequências do crime, que causaram grande prejuízo financeiro à vítima. Requereu, ainda, a fixação de regime inicial semiaberto (pp. 348/354).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações escritas, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória, alegando ausência de dolo do acusado em suas ações, bem como ausência de provas de ter o réu concorrido para o crime. Ademais, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime inicial aberto. Outrossim, pleiteou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, afastando-se a imposição da reparação dos danos e isentando-o do pagamento da multa e das custas judiciais, devido à hipossuficiência do acusado. Por fim pugnou pela concessão do direito de o réu apelar em liberdade (pp. 355/368).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo comprovante de transferência bancária (p. 7) e pelo extrato bancário (p. 328).

A autoria também é certa.

Ao ser ouvido na fase extrajudicial, o réu declarou que trabalhava em uma loja de autopeças na Avenida São Leopoldo n.º 437, nesta cidade, e ali conheceu um cliente chamado Ricardo. Conhecia Ricardo há cerca de oito meses e ele pediu emprestado sua conta bancária, dizendo que receberia um dinheiro para comprar um carro e não possuía conta em nenhum banco. Recebeu uma transferência no valor de R\$ 30.000,00, no dia 18/01/2017. No mesmo dia, sacou R\$ 5.000,00 e Ricardo pegou essa quantia com ele na loja em que trabalhava. Disse que fez um pedido ao banco para poder sacar o restante e, no dia seguinte, retirou R\$ 25.000,00 que foram entregues a um motoboy enviado por Ricardo. Afirmou que, após estes fatos, não teve mais contato com Ricardo. Negou ter recebido qualquer valor para emprestar sua conta bancária. Não soube informar nenhum dado de qualificação de Ricardo ou meio para localizá-lo. Descreveu-o como pardo, magro, de estatura média, de barba e aparentava ter entre 28 e 30 anos de idade. Disse que não conhecia Aparecido Damacir ou Kenji de Souza (p. 10).

Em juízo, afirmou que não conhece a vítima nem o policial Victor. Relatou que Ricardo era um cliente da loja e o conhecia há mais de um ano à época dos fatos. Criaram vínculo e um dia ele pediu sua conta bancária emprestada, pois iria receber um dinheiro para comprar um carro e não possuía conta em banco. Passou os dados de sua conta para Ricardo e depois sacou o dinheiro e o entregou a um motoboy, contratado por Ricardo. Não sabe o nome do motoboy e nem para qual destino foi levado o dinheiro. No entanto, o motoboy foi preso em uma abordagem policial, porque devia pensão alimentícia. Disse que, então, foi até a delegacia e conseguiu recuperar o dinheiro apreendido, o qual, posteriormente, entregou para Ricardo que foi encontrá-lo em seu local de trabalho. Ricardo não tinha dito qual seria o valor do depósito que receberia, só ficou sabendo quando foi sacar o dinheiro e precisou agendar a retirada de uma parte. Afirmou que a quantia total era de trinta mil reais. Explicou que apenas conseguiu sacar cinco mil reais e esse foi o valor entregue ao motoboy. Agendou com o banco a retirada dos vinte e cinco mil reais restantes, mas não conseguiu sacar, pois sua conta já havia sido bloqueada. Não se recorda para quando agendou o saque do restante do valor na agência bancária. Informou que foi procurado em sua empresa pelos investigadores de polícia e tentou ir atrás de Ricardo, mas não o localizou. Não sabe o nome completo de Ricardo. Soube que ele morava em uma casa alugada no morro. Procurou obter informações pela localidade, mas foi informado que Ricardo não tinha mais sido visto na região. Desde então, Ricardo não mais apareceu. Disse que sua conta bancária permanece bloqueada e não recebeu nenhuma satisfação por parte do banco. Procurou a instituição bancária por três vezes, mas a conta permanecia em investigação, tendo desistido de obter informações. Lembra-se do compromisso que assumiu de reparar o dano, porém, como paga quatro pensões alimentícias, não teve condições financeiras para reparar o dano sofrido pela vítima. Tem 40 anos de idade. Atualmente trabalha como armador na construção civil e sua renda mensal é R\$ 2.200,00. Tem quatro filhos, os menores tem 16, 12, e 5 meses de idade. Todos eles residem com as mães. Cursou o ensino médio. Reside em casa própria. Explicou que sua declaração à autoridade policial está equivocada, pois não chegou a sacar 25 mil reais de sua conta, visto que já estava bloqueada. Entregou ao motoboy somente 5 mil reais. Não conhece ninguém chamado Noel. Ricardo era apenas um cliente da loja. Esclareceu que os motoboys ficavam no escritório da empresa, enquanto embaixo funcionava a oficina. Afirmou que não tinha conhecimento da origem do dinheiro. A loja não possui cadastro nem de Ricardo, nem de quaisquer outros clientes, pois trabalhavam com orçamentos, que depois eram descartados (gravação audiovisual – pp. 317/318). E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

A.D.M.M., informou que não conhece o acusado. Relatou que viu, no site OLX, um anúncio de venda de uma carta de crédito contemplada de um veículo Hyundai Tucson. Entrou em contato e foi atendido por Noel, com quem fez todas as negociações. Realizou um primeiro pagamento no valor de 30 mil reais, para uma conta de Noel. Depois, vendeu o seu veículo por 25 mil reais e pediu para que o comprador, loja Kenji, depositasse o valor diretamente na conta de Erismar. Disse que os dados bancários de Erismar foram fornecidos por Noel, que disse se tratar da conta de seu genro. Nunca teve contato com o réu. Declarou que Noel confirmou que conseguiu sacar os 30 mil reais iniciais que transferiu de sua conta. Não recebeu a restituição desse valor. Os outros 25 mil reais foram bloqueados pela instituição bancária, que alegou que a conta estava em investigação. Disse que conhece o proprietário da Kenji e, até o último contato que teve com ele, esse dinheiro também não havia sido devolvido. Acredita que o valor tenha sido bloqueado e permaneça retido na agência bancária. Afirmou que, ao todo, seu prejuízo somou 55 mil reais. Relatou que antes de realizar as transferências, entrou em contato com a empresa Embracom por meio de um número de telefone fornecido pelo próprio Noel. Conversou com Elias, que confirmou a existência da carta de crédito contemplada. Recorda-se que os 30 mil reais saíram de uma conta bancária de sua titularidade, porém, não sabe informar se era conta corrente ou conta de poupança. Disse que durante toda negociação sempre foi atendido por Noel, mas que, após o bloqueio do dinheiro transferido pela loja Kenji, não conseguiu mais estabelecer qualquer

contato com ele. Informou que contratou um advogado para ingressar com ação cível para buscar a reparação dos danos (gravação audiovisual – pp. 317/318). Victor Silvério de Souza, policial civil, relatou que receberam o boletim de ocorrência em que uma pessoa havia sido vítima de estelionato no valor de 30 mil reais. Consultaram o banco, que informou os dados do responsável pela conta bancária. Localizaram o acusado, que trabalhava em uma oficina mecânica de motocicletas. O réu informou que havia emprestado sua conta bancária para um conhecido de prenome Ricardo, mas não soube informar onde localizá-lo. A justificativa era de que Ricardo não possuía conta. O réu disse que primeiro entregou 5 mil reais para Ricardo. Depois, um motoboy foi buscar os outros 25 mil reais, mas também não soube informar a placa da motocicleta. Afirmou que não conseguiram apurar qualquer outra informação sobre Ricardo, tampouco sabem se essa pessoa realmente existe. A agência bancária fica na Rua General Câmara. A oficina que o réu trabalhava estava situada no bairro Valongo. Não sabe se a vítima recuperou o valor (gravação audiovisual – pp. 317/318).

Gerivaldo Rodrigues Caetano contou que era chefe do acusado na época e se recorda dele ter comentado sobre um cliente chamado Ricardo. Relatou que teve conhecimento da situação porque o réu havia entregado uma quantia em dinheiro para um motoboy que foi preso com esse valor. O acusado contou que havia emprestado sua conta bancária para um cliente chamado Ricardo para que ele comprasse um carro. Não presenciou a entrega do valor e o réu apenas contou que um motoboy enviado por Ricardo foi lá recolher uma quantia em dinheiro. Não sabe qual foi o valor que o réu entregou para o motoboy. Informou que não viu em sua oficina o valor de cerca de vinte mil reais e que o réu não pediu autorização para guardar a quantia em seu estabelecimento. Não sabe como ou quando o réu sacou o dinheiro. Afirmou que é perigoso andar com dinheiro em espécie naquela localidade. Não sabe porque o motoboy foi buscar o dinheiro em seu comércio ao invés de se encontrar com o acusado na agência bancária. Todas as informações que teve conhecimento foram relatadas pelo réu. Não sabe se o outro funcionário da oficina, Everton, conhecia Ricardo. Não sabe se o réu se encontrou com Ricardo fora do estabelecimento. Sua loja vende motopeças e o réu era gerente na época. O réu já não trabalha na empresa há cerca de um ano e meio. Não sabe se ele conseguiu contato com Ricardo após estes fatos. Informou que não é comum os clientes movimentarem dinheiro em sua loja, pois geralmente realizam pagamentos com cartão (gravação audiovisual – pp. 317/318). Luiz Matheus da Silva Borges contou que trabalhava como motoboy na mesma loja que o réu e sempre fazia a manutenção da sua motocicleta ali. Afirmou que se recorda de um cliente chamado Ricardo, que também frequentava o local para fazer a manutenção da motocicleta dele. Disse que não presenciou qualquer conversa entre Ricardo e o acusado que não fosse sobre a mecânica das motocicletas. Não sabe de qualquer informação sobre os fatos aqui apurados e nem de qualquer favor que o réu tenha feito a Ricardo. Não faz ideia de como localizar Ricardo. Esclareceu que apesar de ser motoboy do estabelecimento, jamais realizou serviços particulares para o acusado (gravação audiovisual – pp. 317/318).

Vê-se, assim, que ao contrário do que sustentou a Defesa, a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório, não sendo possível declarar a absolvição.

O crime de estelionato está caracterizado e foi devidamente comprovado.

O ofendido esclareceu que após ver um anúncio no site OLX, sobre a venda de uma carta contemplada de consórcio, de um veículo Hyundai Tucson, entrou em contato com o responsável, que se identificou como Noel, e com ele realizou toda a negociação. Noel passou o telefone da empresa responsável pelo consórcio, Embracom, e após um telefonema acreditou que se tratava realmente de uma boa oportunidade de negócio. Com isso, depositou R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) na conta bancária cujos dados foram informados por Noel. Depois, vendeu seu automóvel e pediu ao comprador que efetuasse o pagamento, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), diretamente na conta corrente informada por Noel.

Disse também que Noel confirmou o saque do dinheiro realizado na primeira transação, mas informou que teve problemas em retirar o valor correspondente à segunda transferência bancária.

Em razão disso o ofendido procurou a agência bancária e foi então informado que a conta destinatária do valor havia sido bloqueada para investigação bancária. Esclareceu, ainda, que tentou entrar em contato com Noel, que não mais o atendeu, de forma que, só então, se deu conta de que se tratava de um golpe.

Note-se que a p. 7 foram juntados os comprovantes das transferências bancárias realizadas pelo ofendido, devidamente identificadas, ambas feitas para a conta bancária cuja titularidade é do acusado.

O réu, por sua vez, limitou-se a sustentar que emprestou os dados de sua conta bancária para um indivíduo que conhecia por ser cliente da loja em que trabalhava, de prenome Ricardo. O cliente teria dito que não possuía conta bancária e que precisava receber um valor para comprar um automóvel. O acusado afirmou, ainda, desconhecer qual seria o valor total que seria depositado em sua conta.

O réu declarou ter conseguido sacar apenas R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ter entregado o valor a um motoboy contratado por Ricardo, desconhecendo, contudo, como localizar essa pessoa.

Impossível, pois, admitir que o acusado tivesse oferecido a sua conta bancária para que fossem depositados valores pertencentes a uma pessoa que sequer soube qualificar ou informar onde possa ser encontrada.

Do mesmo modo, não convence a versão apresentada pelo acusado, que declarou em juízo que teve acesso somente a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois bloqueado o montante de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Conforme se verifica em simples análise do extrato juntado a p. 328, o acusado efetivou o saque no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) entre os dias 18 e 24 de janeiro de 2017, tendo sido bloqueados os R\$ 25.000,00 que foram transferidos para sua conta no dia 25 de janeiro de 2017.

Aliás, inaceitável acreditar que o desconhecido, a quem nominou Ricardo, tivesse sido o único beneficiado com todo trâmite fraudulento. Afinal, ao que aqui se apurou, o acusado fez diversos saques entre os dias 18 e 24 de janeiro de 2017.

Além disso, causa espécie que o acusado tenha se colocado em risco, transportando tamanha quantia em dinheiro da agência bancária até a loja em que trabalhava, para entregar os valores a Ricardo, e tudo isso por mera liberalidade.

Ressalte-se, ainda, que o relato apresentado pela testemunha Gerivaldo, chefe do acusado, e pela testemunha Luiz Matheus, que trabalhava na loja, em nada contribuíram para a elucidação dos fatos aqui apurados. Nenhum deles presenciou os supostos encontros do réu com Ricardo ou com o motoboy e Gerivaldo confirmou que todas as informações que passou ao juízo a ele foram passadas pelo próprio réu.

Assim, bem se vê que o acusado não se desincumbiu de comprovar sua alegação, ônus que a ele competia, a teor do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal. Conclui-se que a negativa de autoria não convence e não encontra amparo algum na prova amealhada, a qual revela que o réu obteve vantagem indevida, em prejuízo alheio. E, por evidente, impossível entender que fosse o réu pessoa inexperiente, incapaz de discernir o certo do errado.

Assim, é forçoso que se conclua que a prova colhida é firme, idônea e segura, indicando o desate condenatório, pois plenamente demonstrado está que o acusado tomou parte na trama criminoso, emprestando sua conta bancária para que nela o ofendido depositasse consideráveis quantias em dinheiro.

Indiscutível é que o réu efetivamente participou da trama urdida para iludir a vítima, que foi induzida em erro e acreditou que teria direito ao automóvel por meio da compra da carta de crédito do consórcio.

Vê-se, pois, que não há como se entender insuficientes as provas para a condenação, ou inexistentes as provas da coautoria dos fatos criminosos que ao réu são imputados.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portanto, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

O acusado é tecnicamente primário (certidão pp. 115/119).

Porém, ostenta condenações definitivas antigas pelos crimes de receptação (autos nº 536/2003 - certidão p. 115) e roubo majorado (autos nº 0005163-94.2003.8.26.0441 -

certidões p. 115 e 120), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, continuam a macular sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Indiscutível, também, que as consequências do crime são desfavoráveis, uma vez que resultou em significativo prejuízo financeiro à vítima (R\$ 30.000,00 - trinta mil reais), o qual não foi sequer em parte reparado.

Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial seus maus antecedentes e as consequências desfavoráveis do crime, pois a vítima sofreu prejuízo de grande monta, aumento a pena-base em 1/2 (metade), fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Apesar do quantum de pena aplicada, considerados os maus antecedentes, pelos crimes de receptação e roubo majorado pelo emprego de arma, bem como a consequência desfavorável, tendo em vista o considerável prejuízo financeiro causado à vítima, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), iniciará o réu o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, face as circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 44, inciso III e parágrafo 3º, e artigo 77, inciso I e II, ambos do Código Penal).

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar ERISMAR BORGES AMORIM, qualificado nos autos, a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 171, caput, do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Trata-se de réu que, por meios próprios, constituiu defensor de sua confiança.

Desta maneira, não pode ser considerado pobre na acepção jurídica do termo e nem demonstra fazer jus à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Sem o pedido de decretação da prisão preventiva, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão condenatória.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 24 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA